МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 01 дугаар сарын 18 № 03/04 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ М.ТҮМЭНЖАРГАЛ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Орхон аймаг дахь “Хүний эрх ба төрийн үйлчилгээ” сэдвийн хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа болон “Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллагаас гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх, өвлийн улиралд түр байрлуулах нийгэмд үзүүлж буй үйлчилгээтэй танилцаж, үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, Олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр баталсан 114 дугаартай удирдамжийн дагуу хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар болон “Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллагын нийгэмд үзүүлж буй үйлчилгээний нөхцөл байдалтай танилцаж, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга, мэргэжилтэнтэй ярилцлага хийх, төрийн бус байгууллагын тэргүүн болон үйлчилгээ авч буй иргэдээс мэдээлэл авах, холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 1.8-д заасан “Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх, түр хоноглох байранд байрлуулах” заалтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас “Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллага магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ авч, үйлчилгээг гэрээний дагуу үзүүлж байна. “Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллага нь төвлөрсөн дулаан, халуун, хүйтэн усанд холбогдсон нийт 216 м.кв талбайтай өөрийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд нэг давхар нь гаражийн зориулалттай, хоёр давхрын 6 өрөө нь тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, ариун цэврийн өрөө, шүршүүртэй, өвлийн улиралд 30-35 хүнийг байршуулан үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтай бөгөөд орон гэргүй, тэнэмэл иргэдийг байрлуулан, нийгэмшүүлэх үйлчилгээг үзүүлж буй нь сайшаалтай байна.

2.“Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллага нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын хувьд захирал, нийгмийн ажилтан, бага эмч, тогооч гэсэн нийт 4 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.5-д “Энэ хуулийн 26.2-т заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үзүүлэх нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний зардлыг орон нутгийн төсөв, халамжийн сангаас гэрээний үндсэн дээр хэсэгчлэн буюу бүрэн санхүүжүүлж болно.” заалтын хэрэгжилтийг хангаж, 2023 онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр 30 иргэнийг хамруулж 40,300,000 (дөчин сая гурван зуун мянган төгрөг)-ний санхүүжилт авсан байна. Түр хоноглох байранд байрлаж буй 30 иргэний зардлыг нийгмийн халамжийн сангаас санхүүжүүлснээс гадна аймгийн Засаг даргын 2023 оны 10 сарын 19-ний өдрийн А/791 дугаартай захирамжийн дагуу орон

нутгийн төсвөөс 20,000,000 (хорин сая төгрөг)-ний төсөв баталж, тус иргэдэд ахуйн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ хувийн хэрэг үүсгэх бичгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд хамруулж, шаардлагатай эм тариа, эмчилгээг хийлгэж, өвлийн иж бүрэн дулаан хувцас олгож, нөлөөллийн арга хэмжээний 5 төрлийн сургалтыг зохион байгуулсан боловч төсөв, санхүүжилтийн хувьд байрны халаалт, дулаан цэвэр, бохир ус гэх хэрэглээний урсгал зардал өндөр гардаг байдлаас шалтгаалан төсөвлөсөн санхүүжилт нь хоол хүнс, үйл ажиллагааны зардалд нь хүрэлцэхгүй байх нөхцөл үүсдэг байна.

3.“Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллага нь өөрийн нөөц боломж, ажиллах хүч, ажлын туршлагад үндэслэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг түр байрлуулах, хооллох, хоноглох өдрийн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна 2019 оноос өөрсдийн боломжид тулгуурлан мод үржүүлэг, нарийн ногоо тарьж ургуулах, туслах аж ахуйг өргөжүүлэн ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэн ажилладаг байна. Уг ажлын хүрээнд жил бүр очих газаргүй, архинаас өөрийн хүсэлтээр татгалзсан 7-10 иргэнийг өөрийн байранд байрлуулан, цалин орлоготой, түр ажлын байраар хангаж ажиллуулдаг байна. Мөн туслах аж ахуйд хүний хүч хүрэхгүй ажлыг хийхэд нэн шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авахад төсөв, санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа авах хэрэгцээ, шаардлага үүсдэг байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон анхаарах асуудлуудыг үндэслэн “Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллагаас гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай, иргэдийг нийгэмшүүлэх, өвлийн улиралд түр байрлуулах үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн явуулахад нь дэмжлэг үзүүлж, үйлчилгээ авч буй иргэдийн Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 25 дугаар зүйлд заасан “Хүн бүр хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, эмчилгээ сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй. Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй.” эрхийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогдуулан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.“Хамтдаа тэмүүлэх гэрэлт ирээдүй” төрийн бус байгууллагын нийгэмд үзүүлж буй хувь нэмрийг нь дэмжиж, гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх, түр хоноглох байранд байрлуулах, архины хамааралтай иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг сайжруулахад бодлого, зохицуулалтын болон үйл ажиллагаа, үйлчилгээний зардалд тогтмол дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах.

2.Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ

D:\АЖИЛ\2024 on received file\1 cap A4.docx